

இந்திய உச்சநீதிமன்றம்

2023 ஆம் ஆண்டு, மார்ச் திங்கள், 29 ஆம் நாள்

முன்னிலை

மாண்புமிகு இந்திய தலைமை நீதியரசர் முனைவர் தனஞ்சயா ஓய். சந்திரசூட்,

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. பாமிடிகாந்தம் ஸ்ரீ நரசிம்மா

மற்றும்

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. ஜே.பி.பர்ட்டிவாலா

நீதிப்பேராணை மனு (உரிமையியல்) எண் 155/2023

ம.பி உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம்

எதிர்

இந்திய ஒன்றியம் மற்றும் பலர்

கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயம் இணைய வழி மனுதாக்கல் (இணைய வழி -மனுத்தாக்கல்) விதிகள் 2020 - இணைய வழி மனுத்தாக்கல் மூலம் வாதுரைகள் தாக்கல் - நிதிசார் பணித்துறை இ-மனுதாக்கல் விதிகள் 2020 ஐ அறிமுகப்படுத்தியபோது இ-தாக்கலை விருப்பத்தேர்விற்கு உட்படுத்தியது-பிறகு 22 ஜூலை 2021 தேதியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ரூ.100 கோடிக்கு மிகுதியான பொருளாதார மதிப்புள்ள வழக்குகளுக்கு இ-தாக்கல் கட்டாயமாக்கப்பட்டது - 31.01.2023 ல், மதிப்பு எவ்வளவு ஆயினும், (இ-மனுத்தாக்கல்) தாக்கல் கட்டாயமாக்கப்பட்டது - வகுமுறைக்கூறு எண் 32 - ன் படி (இ -மனுத்தாக்கல்), திருத்தப்பட்ட விதி எண் 3 ல் உள்ள வழிமுறைகளை மேல்முறையீட்டாளர் நீதிப்பேராணை மனு மூலம் எதிர் கொண்டு கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ), கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயம் (க.வ.மே.தீ) இவைகளுக்கு வாதுரைகளை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடக்கோரியும், மேலும் போதிய ஆழ்ந்தாராய்வு மற்றும் வல்லுநர்களை கலக்காமல் செய்யப்பட்டு உள்ளது என தெரிவிக்கின்றனர்

முடிவானது - நிதிசார்ப்பணித் துறை (இ-மனுத்தாக்கல்) படிப்படியாக கொண்டு வந்ததாக இங்கு தரப்பட்ட ஆவணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. வழக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய நடைமுறைக்கு மாறுவதற்கு உரிய காலம் தரப்பட்டது, சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு பயிற்சி தரப்பட்டது (இ-மனுத்தாக்கல்), வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் திறமை இவைகளை கொண்டதாக நீதி பரிபாலனத்தில் உள்ளது. (இ-மனுத்தாக்கல்) வழியானது நீதிமன்ற முறையில் 24 x 7 நேரமும் வழக்கறிஞர்களும், வழக்காடிகளும் பயன்படுத்த வழி வகுக்கிறது. குறைபாடுகளின் காரணமாக உத்தரவு இடப்பட்டது. வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்கள் நிதிசார்ப்பணித் துறைக்கு (இ-மனுத்தாக்கல்) முறை தாக்கலில் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க சிரமங்களை தெரிவிக்கலாம். கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ), கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (க.வ.மே.தீ) ஆகியவற்றின் தலைமை நடுவர்கள் தங்களது மாதாந்திர அறிக்கைகளாக தங்கள் அனுபவங்களையும் ஆலோசனைகளையும் உரிய மேம்படுத்துதலுக்காக நிதிசார்ப்பணித் துறைக்கு அளிக்குமாறு உத்தரவிடப்படுகிறார்கள். தேசிய தகவல் மையம் (என்.ஐ.சி) (இ-மனுத்தாக்கல்) வளர்ச்சியை கண்காணிக்க ஒரு குழுவை உருவாக்கி சிரமங்களை கால முறையில் சரிசெய்திட வேண்டும். (இ-மனுத்தாக்கல்) எனும் முறைமை ஆனது அவ்வப்போது மேம்படுத்த வேண்டும். உதவி மையங்கள் முன்மொழியப்படுகிறது, எல்லா கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ), கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (க.வ.மே.தீ) நிலையங்களில் (இ-மனுத்தாக்கல்) சேவை மையங்கள் உருவாக்கி எல்லா சேவைகளும் ஒரே இடத்தில் தீர்வு காண செய்ய வேண்டும்.

இந்த மனுவுக்குத் தீர்வளித்த இந்த நீதிமன்றத்தின்

தீர்முடிவு 1. செயல்முறை படிப்படியாக நடைபெற்றது. புதிய முறை செயல்பாட்டைப் பொறுத்து சீரமைத்துக் கொள்ள அனைத்து பங்குரிமையாளர்களுக்கும் உரிய காலம் தரப்பட்டது. பங்குரிமையாளர்களுக்குக்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. எதிர் ஆணை உறுதி ஆவணத்தில் எந்த தேதிகளில் குறிப்பாக பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன என தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது . நீதி வழங்குவதில் நிர்வாகத்தில் இ-தாக்கல் நேரடித்தன்மையையும் திறனையும் வழங்குகிறது. இ-

மனுத்தாக்கல் 24 x 7 கால நேரமும் நீதிமன்ற அமைப்பை அணுக வழக்கறிஞர்களுக்கும், வழக்காடிகளுக்கும் உதவுகிறது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காலத்தில் இ-மனுத்தாக்கல் ஏற்கக்கூடாது என்பது ஏற்கக்கூடிய கருத்து அல்ல. உண்மையில், நாட்டில் (இ-மனுத்தாக்கல்) முறை தாக்கல் என்ற முடிவு மற்ற தீர்ப்பாயங்களிலும் உயர்நீதிமன்றம் உள்பட நாட்டில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் படிப்படியாக கொண்டுவர முடிவுசெய்யப்பட்டு, முடிவில் அது காட்டாயமாக்கப்படும்

[பாரா. 11, 12] [352 - ஜி.எச், 353 - அ]

2. இந்த குறை என்பதை இந்த நீதிமன்றம், இருவகையில் தீர்வு செய்ய நோக்குகிறது. முதலாவதாக இந்த நீதிமன்றம் வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்கள் கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ), கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (க.வ.மே.தீ) வழக்கறிஞர்கள் இ-மனுத்தாக்கல் செய்யும் போது ஏற்படும் குறிப்பிட்ட இடர்பாடுகளை ஒருமனதாகப் நிதிசார்ப்பணித் துறைக்கு தெரிவித்தல். வேறு வார்த்தையில் கூறினால், கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு வாய்ப்பு அளிப்பதன் மூலம் இந்த நீதிமன்றம் இணைய வழி தாக்கலை பின்பற்றுவது கட்டாயம் என்பதைப் பற்றி வினா எழுப்பவில்லை. எந்த சிக்கல்களும் அழுத்தமாக கவனித்து செயல்படுவதே நோக்கமாக இருத்தல் வேண்டும். அதே சமயத்தில் கடன் வசூல் தீர்ப்பாயங்களின் (க.வ.தீ), தலைவரையும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு (க.வ.மே.தீ) நடுவர்களையும் ஆறு மாத காலத்திற்கு இ-தாக்கலின் அனுபவங்களைப் பற்றிய மாதாந்திர அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கவும், மென்பொருளினும் வசதிகளிலும் ஏதேனும் மேம்பாடு தேவைப்பட்டால் அவைகளைப் பற்றிய குறிப்புரையையும் நிதிசார்ப்பணித் துறைக்கு வழங்க நீதிமன்றம் வலியுறுத்துகிறது. தேசிய தகவல் மையம் (இ-மனுத்தாக்கல்) நீதிமன்றங்களுக்கு வசதிகளை செய்வது போல கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ), கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களுக்கு (க.வ.மே.தீ) வசதி செய்து உள்ளது. தேசிய தகவல் மையம் எனும் தே.த.மை., சிறப்பான அதிகாரிகள் நிறைந்ததாகும். தேசிய தகவல் மையத்தின் தலைமை இயக்குநர் ஒரு குழுவை நியமித்து இ-மனுத்தாக்கல் முறை தாக்கல் முன்னேற்றத்தை

கவனிப்பதன் மூலம் கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ), கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் உள்ள சிக்கல்களை சரிசெய்ய உரியனவற்றை சரியான நேர அளவில் செய்ய உத்தரவு இடவேண்டும். கால வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப இ-மனுத்தாக்கல் முறையில் அதன் வழிமுறைகளை உயர்த்த வேண்டும். நம் மனதில் கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது நோக்கு கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ), கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் (க.வ.மே.தீ) உதவி மையங்கள் அமைப்பதாகும்.

[பாரா 14, 15, 16] [353 - ஈ - ஏ : 354 - அ]

3. இந்நீதிமன்றம் உதவி மையங்களை ஏற்படுத்துவதுடன் கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் (க.வ.மே.தீ) வழக்குகளை ஏ-தாக்கல் செய்வதற்கு உதவ இ-சேவை மையங்கள் உருவாக்கி, எல்லா ஏ-சேவைகளுக்கும் ஒரு வழி தீர்வு அளிக்க வழிசெய்யுமாறு ஒன்றிய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்கிறது. இவ்வாறான இ-சேவை மையங்கள் இ-தாக்கல் செய்ய வசதியாக தேவையான உபகரணங்களான கணினி, ஸ்கேனர் எனும் நுண்ணோக்கி இவைகளோடு உரிய இணைய வசதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த வகையில் நிரந்தர இயக்க முறையை நிதிசார்ப்பணித் துறை, தேசிய தகவல் மைய ஆலோசனை உடன் ஒவ்வொரு இ-சேவை மையங்கள் வசதி உடையன என ஆக்க வேண்டும். உச்சநீதிமன்றம் வழி வகுத்துள்ள இ-மனுத்தாக்கல்குழுவுக்கு உரிய வகையில் இ-மனுத்தாக்கல் சேவை மையங்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள நீதிமன்றங்களில் உண்டாக்க வேண்டும். இ-சேவை மையங்கள் உருவாக்குதல் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் வழக்காளி நீதியை பெற உதவுகின்றன. நிதிசார்ப்பணித் துறை இந்த வகையில் அமைப்பை காலந்தோறும் சீராய்வு செய்து உரிய முடிவுகளை செய்யலாம்.

[பாரா 18] [354. இ - உ]

உரிமையியல் அசல் அதிகார வரம்பு: நீதிப்பேராணை (உரிமையியல்) 155/2023

(இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் வகுமுறைக்கூறு 32 இன் படி)

மனுதாரருக்காக வழக்கறிஞர்கள் : சித்தார்த் ஆர். குப்தா, திருமதி. சுனிதா குப்தா, செல்வி.

சாக்ஷி பங்கா, மிருகாங்க் பிரபாகர்.

எதிர்மனுதாரர்களுக்காக வழக்கறிஞர்கள் : சியாம் கோபால் சமர் வீர் சிங், திருமதி. பிரவீணா கவுதம், பிரகலத் சிங், திருமதி. ஸ்வருபாமா சதுர்வேதி, ராஜ் பகதூர் யாதவ்.

தீர்ப்புரை

இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மாண்புமிகு இந்திய தலைமை நீதியரசர் முனைவர் தனஞ்ஜெய ஒய் சந்திர சூட் அவர்களால் பகரப்பட்டது

1. கடன் வசூல் மற்றும் பொருளாதார நொடிப்பு சட்டம் 1993 ன் படி 39 கடன் வசூலிப்பு தீர்ப்பாயங்களும் ஐந்து கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களும் உருவாக்கப்பட்டன.
2. 23.01.20520 அறிவிப்புபடி கடன் வசூல் தீர்ப்பாயங்கள் மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களுக்கு மின்னனு விதிகள் 2020 - ஐ மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் நிதிசார்ப்பணித் துறை மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது. துவக்கத்தில் வாதுரைகள் மற்றும் விண்ணப்பங்கள் இ-மனுத்தாக்கல் மூலம் தாக்கல் செய்வது விருப்பத்தேர்வாக இருந்தது. 22.07.2021 அறிவிப்புபடி நூறு கோடி மதிப்பு மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள வழக்குகளுக்கு இ-மனுத்தாக்கல் கட்டாயம் என ஆக்கப்பட்டது. 09.06.2022 நடைபெற்ற கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ), கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்கள் (க.வ.மே.தீ) நடுவர்கள் மாநாட்டில் மதிப்பு எதுவாயினும் இ-மனுத்தாக்கலை கட்டாயமாக்க பரிந்துறை செய்யப்பட்டது.
3. 31.01.2023 அன்று 1993 சட்டத்தின் பிரிவு 36 படி மத்திய அரசு ஓர் அறிவிக்கை மூலம் இணையவழி தாக்கல் விதிகளில் திருத்தம் மூலம், இ-மனுத்தாக்கல் மூலம் வாதுரைகள்

தாக்கல் செய்வத விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கட்டாயம் ஆக்க செய்யப்பட்டது. வேறு எந்த வகையிலும் தாக்கல் செய்தால் அது பதிவுக்கு ஏற்றதல்ல என கொள்ளப்படும்.

4. அரசமைப்புச் சட்டத்தின் வகுமுறைக்கூறு 32 இன் படியான இந்த நடவடிக்கைகள் இ-தாக்கல் விதிகளின் விதி 3 இன் வகையங்களை எதிர்க்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டது. இந்தியா முழுவதிலும் கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ), கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (க.வ.மே.தீ) ஆகியவற்றில் அவர்களிடம் உள்ள மனுக்கள் மற்றும் விண்ணப்பங்களை கலப்பு முறையில் தாக்கல் செய்வதைத் தொடர அறிவுறுத்தியது.
5. 24 பிப்ரவரி 2023 அன்று இந்த நடவடிக்கைகளுக்கான நீதிமன்ற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
6. அறிவிப்பு வெளியானதின் காரணமாக, ஒரு எதிர் ஆணை உறுதி ஆவணம் மத்திய அரசின் நிதிசார்ப்பணித் துறை அலுவலரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டு உள்ளது. இ-மனுத்தாக்கல் விதிகள் திருத்தம் செய்வதற்கான காரணங்கள் எழும் முன்னரே, 31.01.2023 அறிவிப்புக்கு முன் கடன் வசூல் தீர்ப்பாயத்தில் (க.வ.தீ) வழக்கு பதிவு ஆவது பற்றி ஒரு ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக ஆவணம் கூறுகிறது. 1100 கோடி ரூபாய் குறைவான மதிப்புள்ள வழக்கிற்கு இ-மனுத்தாக்கல் மூலம் மூல விண்ணப்பங்களில் 25.89% மும், பிணைய வழக்குகளில் 20.89% வழக்குகளும் தாக்கலாகி இருந்தன என சொல்லப்பட்டது. இது 31.01.2023 க்கு முன்பு ரூ.100 கோடிக்கு கீழே மதிப்பு உள்ளன இ-மனுத்தாக்கல் முறை காட்டாயம் அல்ல என இருந்தபோது. ரூ.100 கோடி மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள இ-மனுத்தாக்கல் முறையில் 15.87% முதலேற்பு மேல்முறையீட்டு மேல்முறையீடுகளும் (ஓ.ஏ), மேலும் 81% இரண்டாவது மேல்முறையீடுகளும் (எஸ்.ஏ.) தாக்கல் செய்யப்பட்டன. மேலே உள்ள விபரங்கள் உடன் சமர்ப்பிக்கப்படுவது யாதெனில் சிறு கடனாளிகள் கூட, இ-மனுத்தாக்கல் கட்டாயம் அல்லாத போது அந்த முறையில் தாக்கல் செய்தனர். ரூ 50

இலட்சம் அல்லது அதற்கு குறைந்தவை இ-மனுத்தாக்கல் மூலம் தாக்கலானவை மொத்தம் தாக்கலானவைகளில் மு.மே.(ஓ.ஏ) 27.46%ம் மற்றும் இ. மே.(எஸ்.ஏ) 20.63%ம் தாக்கலாயின. கட்டாய இ-மனுத்தாக்கல் செய்வதன் மூலம் சரியான நேரத்தில் செய்வதோடு, இந்த இணைய மூலம் மூலை முடுக்குகளில் இருப்பவர் 24 x 7 மணி நேரமும் இ-மனுத்தாக்கல் மூலம் செய்ய இயலுகிறது என்று ஆணை உறுதி ஆவணம் தெரிவிக்கிறது. அனைத்து கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) நாடு முழுவதும் 1-ம் தேதி பிப்ரவரி 2023 மற்றும் 2ந்தேதி மார்ச் 2023 இடையே 10,415 விண்ணப்பங்கள் தாக்கலாயின.

7. எதிர் ஆணை உறுதி ஆவணம் கூறுவதாவது உதவி மையங்களை உருவாக்கி இ-மனுத்தாக்கல் முறையில் செய்வதில் தடங்கல் இல்லாமல் செய்வதற்கு கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் (க.வ.மே.தீ) தற்போது உருவாக்கி தொழில் நுட்ப உதவியாளர்களாக 90 பணியாளர்களும் மற்றும் விபர இடு இயக்குபவர்களாகவும் பணி செய்கின்றனர். அவர்கள் உள்பற மற்றும் வெளிப்புற பங்குரிமையாளர்களுக்கு தொழிற்நுட்ப சங்கடங்களில் உதவுகிறார்கள். இத்துடன், கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (க.வ.மே.தீ) இணைய தளங்களில் உதவி மையம் பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு அதை பயனாளிகள் தங்கள் வேண்டுகோள்கள்/குறைகளை முன்னுரிமை அடிப்படையில் தெரிவிக்கலாம். மூன்றடுக்கு குறைதீர் ஏற்பாடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நிதிசார்ப்பணித் துறையுடன் இணைந்து கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்கள் (க.வ.மே.தீ) வழக்காடிகளுக்கும் வழக்கறிஞர்கள் சங்க உறுப்பினர்களுக்கும் இ-மனுத்தாக்கல் முறை பற்றி முழுமையான பயிற்சி நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்தது என்று எதிர் ஆணை உறுதி ஆவணத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (க.வ.மே.தீ) ஆகியவற்றில் உள்ள தொழிற்நுட்ப அலுவலர்களால் பல்வேறு சுற்று பயிற்சி அரங்குகள்

நடத்தப்பட்டுள்ளன. இ-மனுத்தாக்கல் மென் பொருள் உருவாக்கப்பட்டு அதை தேசிய தகவல் மையம் திறந்த மூல மென்பொருள் மூலம் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது.

8. 2020 விதிகளில் திருத்தம் செய்து, பங்குரிமையாளர் மத்தியில் விரிவான விவாதம் செய்யப்படாமல் எல்லா வாக்குகளுக்கும் அதாவது மதிப்பு எதுவாயினும் இ-மனுத்தாக்கல் செய்வது, 31.01.2023 முதல் அமல்படுத்தியது என்று மனுதாரருக்காக முன்னிலையான திரு.ஆர். சித்தார்த் வலியுறுத்தினார். கடன் வசூல் தீர்ப்பாயங்கள் (க.வ.தீ) போதுமான அளவு இணைய வசதிகள் கிடைக்காத தொலை தூர இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார். எனவே கீழ்க்கண்டவர்களுக்குவிதி விலக்கு அளிக்கப்படவேண்டும் என சமர்ப்பித்தார்:

- I. நியாயமான மற்றும் போதுமான காரணங்கள்
- II. மூத்த குடிமகன்கள்
- III. பெண் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் தரப்பினர்கள்

9. மென்பொருளில் கோளாறுகள் ஏற்படும்பொது சில மாற்றுத் தீர்வுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வழக்கறிஞர் பரிந்துரைத்தார்.

10. மறுபுறம், எதிர் ஆணை உறுதி ஆவணத்தில் கூறியுள்ளவாறு கட்டாய இ-மனுதாக்கல் திடீரென்றோ அவசரமாகவோ கொண்டுவரப்படவில்லை என்று மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் திரு சியாம் கோபால் கூறினார். மாறாக, வாக்கறிஞர்கள் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு, பயிற்சி நிகழ்வு ஆலோசனைகள் முன்னதாகவே தரப்பட்டன. நடைமுறைப்படுத்தல் மூன்று நிலைகளில் படிப்படியாக கொண்டுவரப்பட்டது என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. உள்கட்டமைப்பு தேவை வசதிகளைப்பொறுத்தவரை, கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் (க.வ.மே.தீ) ஏற்படும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளை உதவ உதவி மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளது..

11. இ-மனுத்தாக்கல் படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தியதாக நிதிசார்ப்பணித் துறை சார்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் காட்டுகிறது. முதல் கட்டமாக இ-மனுத்தாக்கல் விதி 2020 அறிமுகம் ஆனபோது இ-மனுத்தாக்கல் விருப்பமாவர்களுக்கு என கொண்டு வரப்பட்டது. இரண்டாம் கட்டத்தில் 22.07.2022 தேதியிட்ட அறிவிப்பு மூலம் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் உள்ள மதிப்புள்ள வழக்குகளுக்கு இ-மனுத்தாக்கல் கட்டாயம் என அறிவிக்கப்பட்டது. 31 ஜனவரி 2023 முதல் எல்லா வழக்குகளும் கட்டாயம் இ-மனுத்தாக்கல் மூலம் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என மூன்றாம் கட்ட நிலை வந்தது. இது இந்த நடைமுறை படிப்படியாக வந்ததாக காட்டுகிறது. புதிய வழக்கத்திற்கு பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள பங்குரிமையாளர்களுக்கு போதுமான கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. உரிமை பங்குரிமையாளர்களுக்கு பயிற்சி தரப்பட்டுள்ளது. எதிர் ஆணை உறுதி ஆவணத்தில் எந்தெந்த தேதிகளில் பயிற்சி வழங்கப்பட்டது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
12. இ-மனுத்தாக்கல் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் திறமை ஆகியன நீதிபரிபாலனத்தில் இல்லை என முரண்பாடு இல்லை. இ-மனுத்தாக்கல் முறை தாக்கல் நீதிமன்ற நடையில் 24 x 7 மணி நேரமும் நுழைய வழி உள்ளதோடு, வழக்கறிஞர்களுக்கும், வாக்காடுபவர்களுக்கும் வசதியாக உள்ளது. தொழிற்நுட்ப வளர்ச்சி காலத்தில், இ-மனுத்தாக்கல் ஏற்பதை கூடாது என சொல்வது காலத்திற்கு பொருந்தாததாகும். உண்மையில், இ-மனுத்தாக்கல் செய்வதை படிப்படியாக நடைமுறைப்படுத்துவதை ஏற்றுக்கொள்ளும் முடிவை நாட்டில் உள்ள மற்ற தீர்ப்பாயங்களும் உயர் நீதிமன்றம் உட்பட அனைத்து நீதிமன்றங்களும் ஒப்புக்கொள்ளவும் இறுதியில் அது கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும்.
13. அதே நேரத்தில் நீதிமன்றம், நாட்டில் தொழிற்நுட்ப பாகுபாடு உள்ளது என்பதையும் எல்லா குடிமக்களும் இணையத்தை பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு இல்லை அல்லது தொழிற்நுட்பத்தை

திறம்பட பயன்படுத்தத் தேவையான வசதிகள் இல்லை என்பதையும் கவனிக்காமல் இருக்க முடியாது. தொழில் நுட்பம் என்பது தொழில்நுட்பம் என்பது ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிப்பதாகும். எனவே தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை மேற்கொள்ளும்போது குறைந்த பட்சம் நீதியை பெரும்போதாவது, எந்தக் குடிமகனும் விடுபடக்கூடாது. திரு. சித்தார்த் ஆர். குப்தா அவர்கள் சட்ட தொழிலில் ஆணியேர் நிலையில் உள்ள உண்மைகளை சமர்ப்பித்தார். எல்லா வழக்கறிஞர்களாலும் தேவையான வசதிகளை அணுக இயலாது. அவர்களின் தேவைகள் நீதிமன்ற நிறுவனத்தால் வசதிகள் செய்துதருவதன் மூலம் வழிவகைப்படுத்த வேண்டும்.

14. இந்த நடவடிக்கையில் குறைகளாக குறிப்பிடப்பட்டவைகளுக்குஇரு கட்டங்களாக தீர்வு செய்யலாம் என நாங்கள் கருதுகிறோம். முதலாவதாக, தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் (க.வ.மே.தீ) உள்ள வழக்கறிஞர்களின் ஏகோபித்த குரலான வழக்கறிஞர் சங்கங்கள் இ-மனுத்தாக்கலில் உள்ள தங்கள் குறைகளை மனுவாக நிதிசார்பணித் துறைக்கு வழங்கலாம். அந்த மனுவானது, இ-மனுத்தாக்கலை மேம்படுத்த உதவும் வலுவான ஆலோசனைகளாக இருக்க வேண்டும். மாற்று வார்த்தைகளில் நாங்கள் தெளிவுறுத்துவது யாதெனில் மனு தரும் வாய்ப்பு தரப்படுவதால், நாங்கள் கட்டாய இ-மனுத்தாக்கலை கேள்விக்கு உள்ளாக்குகிறோம் என்பதல்ல. இதன் நோக்கம் என்னவெனில் எழும் எந்தக் கோளாரையும் திறம்பட நீக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களின் (க.வ.மே.தீ) தலைவர் மற்றும் கடன் வசூல் தீர்ப்பாயங்களின் (க.வ.தீ) நடுவர்கள் இ-மனுத்தாக்கலில் தங்கள் அனுபவம் குறித்தும் ஏதேனும் வசதிகளிலோ அல்லது மென்பொருளிலோ மேம்பாடு செய்யவேண்டும் என்றாலோ அது குறித்தும் ஆறு மாதங்களுக்கு மாதாந்திர அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் நாங்கள் அறிவுறுத்துகிறோம்.

15. தேசிய தகவல் மையம் இ-மனுத்தாக்கல் வசதிகளை கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களுக்கு (க.வ.மே.தீ) செய்து வருவதோடு, இதே வசதிகளை நீதிமன்ற அமைப்புக்கும் செய்து வருகிறது. தேசிய தகவல் மையம் திறமையான அலுவலர்களை கொண்ட உள்ளது. தேசிய தகவல் மையத்தின் தலைமை இயக்குநர், ஒரு குழுவை நியமித்து, கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (க.வ.மே.தீ) ஆகியவற்றில் இ-மனுத்தாக்கலில் உள்ள வளர்ச்சியை கவனிக்கவும், உரிய கால அவகாசத்தில் சிரமங்களை சரி செய்யவும் வேண்டும். இ-மனுத்தாக்கல் கட்டமைப்பை காலமுறையில் மேம்பாடு செய்யவேண்டும்.
16. கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் (க.வ.மே.தீ) உதவி மையங்களை உருவாக்குவது நாம் மனதில் கொள்ளவேண்டிய இரண்டாவது அம்சமாகும்.
17. திரு. ஷியாம் கோபால் அவர்கள் மத்திய பிரதேஷ், சாட்டீஸ்கர், எர்ணாகுளம் ஆகியவற்றிலுள்ள கடன் வசூல் தீர்ப்பாயங்களாலும் டில்லியிலுள்ள கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயதாலும் உதவி மையங்கள் அமைக்கும் ஏற்பாடுகள் மற்றும் தொழிற்நுட்ப உதவிகள் செய்யும் ஏற்பாடுகள் குறித்த 22 பிப்ரவரி 2023 தேதியிட்ட அறிவிப்பைச் சுட்டிக்காட்டினார்.
18. இந்த வகையில், மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் பரிந்துரைப்பது யாதெனில், உதவி மையங்கள் உடன் இ-மனுத்தாக்கல் சேவை மையங்கள் அனைத்து கடன் வசூல் தீர்ப்பாயங்களிலும் அவ்வாறே கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களிலும் ஏற்படுத்துவது கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் (க.வ.மே.தீ) வழங்கப்படும் அனைத்து இ-சேவைகளுக்கும் ஒருப்படித் தீர்வாக அமையும். இ-மனுத்தாக்கல்

செய்வதற்கு ஏதுவாக இ-சேவை மையங்களில் போதிய உபகரணங்களான கணினி மற்றும் ஆழ்நோக்கி எனும் ஸ்கேனர், இணையதள இணைப்பு ஆகிய வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த வகையில் நிதிசார்பணித் துறை தேசிய தகவல் மையத்துடன் கலந்து பேசி ஒவ்வொரு இ-சேவை மையத்திலும் தரமான இயக்கும் நடைமுறையை உருவாக்க வேண்டும். இது நாடு முழுவதும் உள்ள எல்லா நீதிமன்ற நிறுவனங்களிலும் இ-சேவைமையங்களை ஏற்படுத்துதல் என்னும் உச்சநீதிமன்றத்தின் பணித்திட்டத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்கும். இ-சேவை மையங்கள் அமைப்பது வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் வழக்கு தரப்பாளர்களுக்கு நீதியை அணுக உதவி செய்யும். இது சம்பந்தமாக நிதிசார்பணித் துறைக்கு இந்த அமைப்பை காலமுறையில் சீராய்வு செய்து தகுந்த முடிவுகளை எடுக்கும் உரிமை உள்ளது.

19. திரு சித்தார்த் ஆர். குப்தா அவர்களின் குறிப்பிட்ட பெரும்பாலான குறைகள் மேற்கண்ட உத்தரவுகள் மூலம் குறைதீர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளன.

20. இந்தியா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமிடையே நிலவும் தொழில்நுட்ப பாகுபாடு வலுவான நிதர்சனமாகும்:

(i) தனது 78 வது முறை பல்வகை குறியீட்டுக் கணக்கெடுப்பில் நாடு முழுவதும் செய்யப்பட்டது. 15 வயது முதல் 29 வயது வரை உள்ள நபர்களின் 9 வெவ்வேறு தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப திறமைகளை அந்த அறிக்கையில் ஆய்வுசெய்தது. சதவீத வாரியாகப் பெண்களை விட அதிகப்படியான ஆண்களால் பல்வேறு வகையான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகளை செய்வமுடிந்ததாக முடிவுரைத்தது. உதாரணமாக 15 உம் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய ஆண்களில் 19.4% மும், 15 உம் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய பெண்களில் 11.5% - ம் தான் மின்னஞ்சலில் கோப்புகளை இணைத்து அனுப்ப முடிகிறது.

(ii) 2019 முதல் 2021 வரை செய்யப்பட்ட தேசிய குடும்ப நல கணக்கெடுப்பு 5 ஆனது எப்போதாவது இணையதளத்தை பயன்படுத்தியது உண்டா என்பதை விகிதாச்சார அடிப்படையில் (15 முதல் 49 வரை) ஆண்களையும் பெண்களையும் ஆய்வு செய்தது. இந்த கணக்கெடுப்பு பெண்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியான 33.3% அளவிலும் ஆண்கள் 51.2% என்ற எண்ணிக்கை அளவிலும் ஒரு முறையேனும் இணையத்தைப் பயன்படுத்தி உள்ளனர் என கண்டறிந்தது. தொழில்நுட்ப பாகுபாடு அதிகப்படியாக, கிராம பகுதிகளில் பெண்களைவிட (24.6%) இருமடங்காக ஆண்கள் (43.4%) இணையதளத்தை பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

(iii) ஜிஎஸ்எம்ஏ கைபேசி பயன்பாட்டில் பாலின பாகுபாடு அறிக்கை 2022 இல் 2020 முதல் 2021 ம் ஆண்டுகளில் தெற்கு ஆசியாவில், கைபேசி இணைய, பாலின பாகுபாடு 41% என அதிகமானது காணப்பட்டது. இந்தியாவில் ஆண்கள் கைபேசி இணைய பயன்பாடு, 45% லிருந்து 51% ஆக உயர்ந்து ஆனால் பெண்கள், கைபேசி இணைய பயன்பாடு 30% லேயே கிடக்கின்றது.

இ-மனுத்தாக்கலில் உள்ள குறிப்பிட்ட இடர்பாடுகளை பற்றிய அறிக்கைகளிலும், கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வதீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களின் (க.வ.மேதீ) நடுவர்கள் தயாரித்த அறிக்கைகளிலும் பாலின அடிப்படையில் தொழில்நுட்ப விலக்கு ஆகியவை பற்றிய அறிவுறுத்தல் இருக்க வேண்டும். உதவி மையங்கள் பெண் வழக்கிடுவோர் குறைகளைத் தீர்க்க ஒரு வலைத் தள முகவரி (போர்டல்) அமைக்க வேண்டும். பெண் வழக்கறிஞர்களுக்கும், பெண் வழக்கிடுவோருக்கும் பொது விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் ஏற்க விரும்பவில்லை. தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் ஒருவரது உள்ளார்ந்த திறன் பாலின பாகுபாட்டின் அடிப்படையிலானது என்றுக் கூறுவது காரணமற்றது.

21. மேற்கூறிய காரணங்களுக்காக, இ-மனுதாக்கல் முறையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவான வசதிகளை அமைப்பதற்கான வழக்கறிஞர் சங்க உறுப்பினர்களின் நியாயமான குறைகளை தீர்க்க நாங்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளோம். நீதியை நாடுவதில்லை குடிமக்களின் இந்தப் பகுதியினரும் விடுபடக்கூடாது. சரியான முறையில் செயல்படுத்தினால், மேற்கூறிய பரிந்துரைகள் எந்த நோக்கத்துக்காக செய்யப்பட்டனவோ அதைப் பூர்த்திசெய்யும்.

22. மேற்கண்டவாறு கூறியவற்றை, உத்தரவு தேதியிலிருந்து மூன்று மாதங்களில் நடைமுறையில் கொண்டு வரவேண்டும். இது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் (க.வ.தீ) மற்றும் கடன் வசூல் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயங்களில் (க.வ.மே.தீ) ஏற்படும் நிகழ்வுகளுக்கு நிதிசார்பணித் துறை பிற ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு தடையாக இருக்காது. இந்தியா போன்ற பல்வேறு சூழல் உள்ள நாட்டில், ஒரே அளவு பொருத்தமான முறை, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நடைமுறைப்படுத்த இயலாது, அவசர சூழல், அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்ப உரிய வகையில் மாறுதல்கள் ஏற்கலாம்.

23. மேற்கண்டவாறு மனு தீர்வு செய்யப்படகிறது.

24. நிலுவையில் விண்ணப்பங்கள் இருப்பின் அவை தீர்வு செய்யப்படுகின்றன.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கும் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கும் உட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்."